

实例

民事起诉状
(侵害著作权及邻接权纠纷)

说明:

为了方便您更好地参加诉讼,保护您的合法权利,请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料,如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需,请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关,您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填;对于本表中勾选项可以在对应项打“√”;您认为另有重要内容需要列明的,可以另附页填写。

4. 本表word电子版填写时,相关栏目可复制粘贴或扩容,但不得改变要素内容、格式设置。例如,多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况,可根据实际情况复制粘贴;需填写文字较多时,可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定,虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权,人民法院将视违法情形依法追究。

当事人信息	
原告 (自然人)	姓名:王 × 性别:男 ☒ 女 ☐ 出生日期:××××年×月×日民族:×族 工作单位:××公司职务:×× 联系电话:×××××××××× 住所地(户籍所在地):北京市东城区××街道××号 经常居住地:北京市东城区××街道××号 证件类型:身份证 证件号码:××××××××××××××××
原告 (法人、非法人组织)	名称: 住所地(主要办事机构所在地): 注册地/登记地: 法定代表人/负责人:职务:联系电话: 统一社会信用代码: 类型:有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 上市公司 ☐ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 所有制性质:国有 ☐ (控股 ☐ 参股 ☐) 民营 ☐ 其他_____

委托诉讼代理人	有☒ 姓名：张 × × 单位：× 律师事务所 职务：律师 联系电话：× × × × × × × × × × 代理权限：一般授权☒ 特别授权☐ _____ 无☐
被告 (自然人)	姓名：李 × × 性别：男☒ 女☐ 出生日期：× × × × 年 × 月 × 日 民族：× 族 工作单位： 职务： 联系电话：× × × × × × × × × × 住所地(户籍所在地)：× × 市 × × 县 × × 街道 × × 号 经常居住地：× × 市 × × 县 × × 街道 × × 号 证件类型：身份证 证件号码：× × × × × × × × × × × × × × × ×
被告 (法人、非法人组织)	名称：× × 有限公司 住所地(主要办事机构所在地)：× × 市 × × 县 × × 街道 × × 号 注册地/登记地：× × 市 × × 县 × × 街道 × × 号 法定代表人/负责人：王 × × 职务：董事长 联系电话：× × × × × × × × × × 统一社会信用代码：× × × × × × × × × × × × × × × × 类型：有限责任公司☒ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☒ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐ (控股☐ 参股☐) 民营☐ 其他 _____
第三人 (自然人)	姓名：李 × × 性别：男☐ 女☒ 出生日期：× × × × 年 × 月 × 日 民族：× 族 工作单位： 职务： 联系电话：× × × × × × × × × × 住所地(户籍所在地)：× × 市 × × 县 × × 街道 × × 号 经常居住地：× × 市 × × 县 × × 街道 × × 号 证件类型：身份证 证件号码：× × × × × × × × × × × × × × × ×

第三人 (法人、非法人组织)	名称: 北京 ×× 有限公司 住所(地) (主要办事机构所在地): 北京市 × 区 × 街道 × 路 × 号 注册地/登记地: 法定代表人/负责人: 张 ×× 职务: 总经理 联系电话: ×××××××××× 统一社会信用代码: ×××××××××××××××× 类型: 有限责任公司☒ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质: 国有☐ (控股☐ 参股☐) 民营☐ 其他_____
诉讼请求	
请求李 ××、北京 ×× 有限公司立即停止侵权、赔偿经济损失 ×× 元、合理费用 ×× 元, 并承担本案诉讼费, 两被告承担连带责任。	
1. 停止侵权	☒ 1. 立即停止使用与原告作品 ×× 美术作品 (作品名称/登记证号) 相同/实质性相似的作品: 侵权链接/标题:
2. 赔偿经济损失	经济损失 ×× 元 原告损失☐ 被告获利☐ 许可费用☐ 法定赔偿☒ 惩罚性赔偿☐ 倍数☐ 计算依据或参考因素:
3. 支付合理费用	有☒ 律师费 ×× 元 律师费凭证: 有☒ 无☐ 律师费发票 公证费 ×× 元 公证费凭证: 有☒ 无☐ 公证费发票 差旅费 ×× 元 差旅费凭证: 有☐ 无☐ 其他费用 ×× 元 凭证: 有☐ 无☐ 无☐
4. 是否主张诉讼费用	是☒ 否☐
5. 其他请求	有☒ 内容: 由被告 2×× 与被告 1×× 承担连带责任。 无☐
事实与理由	
李 ××、北京 ×× 有限公司实施了侵害涉案著作权 (具体为署名权、复制权、信息网络传播权) 的行为, 应当承担有关法律责任。	
1. 著作权主体	原告著作权主体身份为 1. 作者或视为作者的法人或其他组织☒ 2. 继受主体☐ (原告与著作权人签订授权合同的时间、合同名称及有效期及权限、区域: _____, 获得授权的性质: 独占☐ 排他☒ 普通☐); 作品性质属于 1. 合作作品☐ 2. 汇编作品☐ 3. 演绎作品☐ 4. 职务作品☐ 5. 委托作品☐ 6. 其他☒。

2. 著作权客体	作品名称为《古代 ×× 图》，作品完成时间：2007 年 3 月 1 日，作品首次公开发表时间、地方及方式：某年月，某刊物公开出版，是否进行版权登记：是 ☒ 否 ☐ ，登记时间：2008 年 3 月 4 日，作品类别为：1. 文字作品 ☐ 2. 口述作品 ☐ 3. 音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品 ☐ 4. 美术、建筑作品 ☒ 5. 摄影作品 ☐ 6. 视听作品 ☐ 7. 工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品 ☐ 8. 计算机软件 ☐ 9. 符合作品特征的其他智力成果 ☐ 。请提供权属证明。
3. 涉嫌侵害著作人身权或财产权的种类	1. 发表权 ☐ 2. 署名权 ☒ 3. 修改权 ☐ 4. 保护作品完整权 ☐ 5. 复制权 ☒ 6. 发行权 ☐ 7. 出租权 ☐ 8. 展览权 ☐ 9. 表演权 ☐ 10. 放映权 ☐ 11. 广播权 ☐ 12. 信息网络传播权（原告是否向被告发出侵权通知： ☐ 是 ☒ 否，时间及内容：_____） ☒ 13. 摄制权 ☐ 14. 改编权 ☐ 15. 翻译权 ☐ 16. 汇编权 ☐ 17. 其他 ☒
4. 被诉侵权行为方式	☐ 1. 未经著作权人许可，发表其作品的 ☐ 2. 未经合作作者许可，与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的 ☐ 3. 没有参加创作，为谋取个人名利，在他人作品上署名的 ☐ 4. 歪曲、篡改他人作品的 ☐ 5. 剽窃他人作品的 ☐ 6. 未经著作权人许可，以展览、摄制电影和以类似摄制电影的方法使用作品，或者以改编、翻译、注释等方式使用作品的 ☐ 7. 使用他人作品，应当支付报酬而未支付的 ☐ 8. 未经电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件、录音录像制品的著作权人或者与著作权有关的权利人许可，出租其作品或者录音录像制品的 ☐ 9. 未经出版者许可，使用其出版的图书、期刊的版式设计的 ☐ 10. 未经表演者许可，从现场直播或者公开传送其现场表演，或者录制其表演的 ☐ 11. 录音录像制作者权侵权、广播组织权侵权 ☒ 12. 其他 （可补充被告使用作品的具体方式及载体，比对证据等内容及依据）
5. 被诉侵权行为发生的时间、地点	×× 时间，被告在其经营的网站上未经许可擅自使用原告的涉案作品
6. 是否发送侵权通知	具体情况， ☐ 是 ☒ 否 依据（证据）
7. 其他需要说明的内容（可另附页）	具体情况，依据（证据）
8. 证据清单（可另附页）	见附件

关联诉讼情况	
有 ☒ 内容: 10 件 (未结) A 诉 B, 北京 × 法院, 侵害著作权纠纷, 已立案, 案号为 (202×)京 ×× 民初 ×× 号, 未开庭。	
无 ☐	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式, 能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解 ☐ 不了解 ☐
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的, 可以很快启动调解程序。如不同意调解, 法院将依程序开庭审理案件, 但可能需要经过较长一段时间的排期等待, 且审理、执行周期相对较长。 了解☐ 不了解☐ 2. 选择先行调解, 调解成功且自动履行的免交诉讼费用, 申请司法确认的不交纳诉讼费用, 要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解☐ 不了解☐ 3. 首次调解不成功, 但仍有继续调解意愿的, 可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的, 法院将依程序排期开庭。 了解☐ 不了解☐ 4. 依照法律规定, 调解具有保密性要求, 调解过程不公开, 调解协议未经当事人同意不得公开。 了解☐ 不了解☐ 5. 调解达成的协议具有法律效力, 可以依照法律规定申请司法确认, 具有强制执行效力。 了解☐ 不了解☐
是否考虑先行调解	是☐ 否☐ 暂不确定, 想要了解更多内容☐

具状人 (签字、盖章): 王 ×

日期: ×× 年 ×× 月 ×× 日